

1522979-93.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. 1) Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojado de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1522979-93.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522979-93.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELDER JORGE DE MATTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1522979-93.2021.8.26.0114

Autos n.º 849/2021

Vistos, etc.,

I - HELDER JORGE DE MATTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2-A, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, porque, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 21h05min, no posto de combustíveis situado na Avenida Doutor Moraes Sales, nº 1060, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra D. de G. B.F., a quantia de R\$ 414,00 (quatrocentos e catorze reais) em dinheiro, pertencente à empresa Posto Tropical Campinas Ltda.. A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 04 de outubro de 2021 (fls. 79).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 109) e apresentou resposta à acusação a fls. 113/114.

Após, não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, com a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 119/120).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ de fls. 194).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) o aumento mínimo pelo reconhecimento da reincidência; c) o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; d) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada; e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 195/198).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou prejudicada, uma vez que o valor em dinheiro não foi recuperado.

Quanto à autoria, o réu negou a prática do delito; disse, em juízo, ter sido preso por conta de seus antecedentes e por conduzir uma motocicleta vermelha nova.

Por outro lado, a vítima ouvida em juízo disse que era horário de fechamento de caixa, ocasião em que o réu, após chegar em uma motocicleta nova, com aparência de motoboy, com capacete e sem máscara, com colete e bag de motoboy, retirou o revólver que trazia consigo e anunciou o assalto, tendo pegado o dinheiro do posto, cerca de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), com todos os frentistas, e ido embora. Disse que o valor roubado não foi recuperado bem como que soube que o acusado já havia praticado um outro roubo ali no estabelecimento em dia em que estava de folga. Finalmente, o reconheceu, com absoluta certeza, em juízo.

Observo que a vítima foi, desde a fase policial, muito segura e precisa em relação à dinâmica dos fatos, tendo salientado o emprego da arma de fogo.

Neste sentido é o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. 1) Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojado de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios; 2) Apelo desprovido." (TJ - AP - APL - 0060475362015803001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 17/12/2019, Tribunal).

Assim, não há que se falar em depoimento e/ou reconhecimento comprometido ou inseguro da vítima; ao contrário, o ofendido manteve firme e pormenorizadamente suas declarações da fase policial, bem como, além de ter ratificado o reconhecimento do réu em juízo, asseverou que ele já havia praticado outro roubo no posto em outra ocasião.

No mais, a tese no sentido de que o uso de capacete com viseira pelo agente compromete o reconhecimento não tem o alcance pretendido pela Defesa; ao contrário, o frentista efetuou, de maneira firme e segura, o reconhecimento tanto na fase policial (confira-se a fls. 14) quanto em juízo, tendo esclarecido que, não obstante o uso do capacete, teve certeza da autoria em razão dos olhos, nariz e boca do acusado.

Assim, patente a segurança do ofendido quanto ao reconhecimento do acusado efetivado em juízo.

Ademais, o único policial civil ouvido em audiência relatou que, diante da prática de vários crimes com o mesmo modus operandi a postos de combustíveis, já havia investigação no sentido de ser o réu o autor dos delitos, o que foi confirmado pelos frentistas, vítimas deste processo, que o identificaram fotograficamente na fase policial.

Importante destacar que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição quanto ao depoimento da testemunha policial e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e

suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Ademais, impõe-se ressaltar que não consta dos autos qualquer indício no sentido de que a testemunha de acusação e o ofendido pretendam incriminar injustamente o acusado.

Portanto, restaram perfeitamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime. No mais, o fato de a arma de fogo utilizada no assalto não ter sido apreendida e periciada não tem o alcance pretendido pela Defesa, uma vez que constam dos autos elementos suficientes a comprovar o seu emprego na prática do crime.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)".

Ainda, "Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, 'quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas' (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020)." (STJ - AgRg no HC 699286 / SP - Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) - Sexta Turma - j. 28/06/2022)"

Entendo, aliás, que caberia ao acusado provar que a arma utilizada no assalto não tinha potencialidade lesiva.

Neste sentido, o seguinte julgado: "CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria" (STJ - REsp 961863/RS - Terceira Seção - rel. Min. Celso Limongi / desembargador convocado do TJSP - rel. p/ acórdão Gilson Dipp - j. 13.12.2010).

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo em é de rigor. Passo, assim, à dosagem das penas.

PENA - ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL - O réu é portador de maus antecedentes de forma específica (certidão de fls. 175/180, referente ao processo

n.º 03795-49.1996.8.26.0650, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Valinhos e teve sua pena extinta pelo cumprimento em 15/04/2004). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. No mais, considerando a sua reincidência específica (certidão de fls. 175/180, referente ao processo n.º 2330-82.2017, que teve seu trâmite perante a 5ª Vara Criminal local e transitou em julgado para a Defesa em 21/11/2018), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Finalmente, diante da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, AUMENTO ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou motoboy em audiência. Inviável a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, tendo em vista que houve grave ameaça contra a pessoa da vítima, a pena fixada é superior a 4 anos e o réu é reincidente específico e portador de maus antecedentes (artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal). III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu HELDER JORGE DE MATTOS, qualificado nos autos (RG n.º 21.203.503 - IIRGD - fls. 86) à pena segregativa de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, §2º - A, inciso I, do Código Penal. Reincidente específico e portador de maus antecedentes, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal imposta no regime fechado (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. § 3º, desse mesmo artigo do Código Penal). Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal). Solto por esse processo, poderá recorrer desta sentença em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados". Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003). P.R.I.C. Campinas, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA